



PUTUSAN
Nomor 3899 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

BUPATI KABUPATEN TANAH BUMBU, yang diwakili oleh Bupati Tanah Bumbu, dr. H. M. Zairullah Azhar, berkedudukan di Jalan Dharma Praja, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Wayan Wiradarma, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, berkantor di Jalan Dharma Praja, Nomor 14, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2022, kemudian oleh kuasa tersebut disubstitusikan kepada Hatma Aditya Jananuraga, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Dharma Praja, Nomor 14, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 6 Oktober 2022; Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II;

L a w a n

BASRAH bin HIRANSYAH, bertempat tinggal di Jalan PLN, RT 006, RW 002, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Fuad Syakir, S.H., Advokat pada Kantor Hukum H. Fuad Syakir, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Putera Harapan, RT 03/II, Nomor 45, Matang Ginalon, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3899 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Batulicin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan berharga semua bukti dan saksi yang diajukan Penggugat;
 3. Menyatakan bahwa sebidang tanah perkebunan berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 20 Januari 2014, yang diketahui oleh Lurah Gunung Tinggi, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Register Nomor 10/SPP-FBT/KL-GT/II/2014 tanggal 28 Januari 2014, yang terletak di Jalan PT KAM, RT 003, RW 002, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan ukuran sebelah utara 135 meter, sebelah selatan 141 meter, sebelah timur 59 meter, sebelah barat 50 meter, dan dengan luas 7.521 m² (tujuh ribu lima ratus dua puluh satu meter persegi), dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Pemda/Said Harun,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Rahmadi dan H. Nengah,
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Pemda/Dusani (Alm.),
 - dan sebelah barat berbatasan dengan Jalan PT KAM,adalah hak milik Penggugat;
 4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah melakukan perbuatan melawan hukum;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp15.042.000.000,00 (lima belas miliar empat puluh dua juta rupiah) secara tunai;
 6. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;
- Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain:

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3899 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat (*discualificatoir*);
2. Gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
3. Gugatan Penggugat mengandung kesalahan dalam bentuk menarik orang sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*) atau setidaknya tidaknya merupakan gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Gugatan Penggugat tidak merinci kerugian materiil yang diajukan dalam surat gugatan;
5. Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Batulicin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertipikat Hak Pakai Nomor 05013 atas nama Pemda yang terbit di tahun 2009 berlaku sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat secara utuh, menyeluruh dan tidak terbagi-bagi;
3. Menyatakan letak tanah yang diakui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 20 Januari 2014 yang diketahui oleh Lurah Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Register Nomor 10/SPP-FBT/KL-GT/II/2014 tanggal 28 Januari 2014 yang terletak di Jalan PT KAM, RT 003, RW 002, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan ukuran sebelah utara 135 meter, sebelah selatan 141 meter, sebelah timur 59 meter, sebelah barat 50 meter, dengan luas 7.521 m² (tujuh ribu lima ratus dua puluh satu meter persegi), dengan batas-batas: sebelah utara berbatasan dengan tanah Pemda/Said Harun, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Rahmadi

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3899 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan H. Nengah, sebelah timur berbatasan dengan tanah Pemda/Dusani (Alm.) dan sebelah barat berbatasan dengan Jalan PT KAM, adalah merupakan tanah yang tidak memiliki lokasi atau letak tanah baik seluruhnya maupun sebagian di dalam wilayah tanah yang diterangkan dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 05013 atas nama Pemda;

4. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi *immateriil* kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah);
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batulicin telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bln, tanggal 21 Februari 2023 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima keberatan (eksepsi) Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3899 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Putusan Nomor 21/PDT/2023/PT BJM, tanggal 17 April 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bln, tanggal 21 Februari 2023 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Mengadili Sendiri:

- Menolak eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua bukti dan saksi yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;
3. Menyatakan bahwa sebidang tanah perkebunan berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 20 Januari 2014 yang diketahui oleh Lurah Gunung Tinggi, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Register Nomor 10/SPP-FBT/KL-GT/1/2014 tanggal 28 Januari 2014, yang terletak di Jalan PT KAM, RT 003, RW 002, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan ukuran sebelah utara 135 meter, sebelah selatan 141 meter, sebelah timur 59 meter, sebelah barat 50 meter, dan dengan luas 7.521 m² (tujuh ribu lima ratus dua puluh satu meter persegi), dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Pemda/Said Harun,
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Rahmadi dan H. Nengah,
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Pemda/Dusani (Alm.), dan,
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan PT KAM,adalah hak milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3899 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding adalah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebesar 7.465 m² (tujuh ribu empat ratus enam puluh lima meter persegi) dikali Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per meter, sehingga berjumlah Rp7.465.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus enam puluh lima juta rupiah) secara tunai;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi I, II masing-masing pada tanggal 18 April 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 4 Oktober 2022, 18 Oktober 2022 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 27 April 2023, 2 Mei 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bln *juncto* Nomor 21/PDT/2023/PT BJM, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 2 Mei 2023, 9 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3899 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 2 Mei 2023, 9 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I, II meminta agar:

Pemohon Kasasi I:

1. Menerima permohonan kasasi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 21/PDT/2023/PT BJM, tanggal 17 April 2023 untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bln, tanggal 21 Februari 2023;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Pemohon Kasasi II:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut untuk seluruhnya;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 17 April 2023 Nomor 21/PDT/2023/PT BJM *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 21 Februari 2023 Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bln, tersebut, sekedar perbaikan jumlah ganti kerugian untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 9 Mei 2023, 12 Mei 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi masing-masing

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3899 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Mei 2023, 9 Mei 2023, dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 9 Mei 2023, 12 Mei 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang telah membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Batulicin, Mahkamah Agung berpendapat terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dapat dibenarkan oleh karena ternyata *judex facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi substansi pokok dalam gugatan perkara *a quo* adalah mengenai tuntutan ganti rugi atas pembebasan lahan terhadap pembangunan Kantor Satpol PP dan DAMKAR Kabupaten Tanah Bumbu, yang mana Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa perkara *a quo* adalah miliknya dan Penggugat tidak menerima penggantian kerugian pembebasan lahan tersebut dari Tergugat. Sedangkan Tergugat dalam sanggahannya mendalilkan objek sengketa merupakan tanah milik Said Harun Al-Aydrus. Oleh karena itu dengan tidak ditariknya pihak lain yang juga pemegang hak atas objek sengketa dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan cacat formil, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II BASRAH bin HIRANSYAH serta mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I BUPATI KABUPATEN TANAH BUMBU dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 21/PDT/2023/PT BJM, tanggal 17 April 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bln, tanggal 21 Februari 2023 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dikabulkan dan Pemohon Kasasi II ditolak, dimana Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi II dihukum untuk

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3899 K/Pdt/2023



membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II **BASRAH bin HIRANSYAH** tersebut;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **BUPATI KABUPATEN TANAH BUMBU** tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 21/PDT/2023/PT BJM, tanggal 17 April 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bln, tanggal 21 Februari 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3899 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Nurhuda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nurhuda, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3899 K/Pdt/2023